

M1 — FUNDAMENTOS DO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

PDF COMPLETO + 10 QUESTÕES

Fontes validadas

F01 — Princípios, Fontes, Interpretação, Integração, Autonomia e Eficácia (fonte principal).

F08 — Instrução Normativa 39 do TST (fonte complementar/transversal).

Leitura orientada inicial

Este é o módulo-base da disciplina. Antes de estudar competência, partes, atos processuais, audiência, provas, sentença, recursos ou execução, é necessário compreender como o Processo do Trabalho se organiza como ramo autônomo, como suas normas são interpretadas e integradas e quais princípios funcionam como filtros para o uso do CPC.

Lógica do módulo

Ramo autônomo → fontes próprias → interpretação → integração de lacunas → eficácia → princípios → filtro de compatibilidade para o CPC.

Onde mais se erra

Confundir interpretação com integração; tratar toda lacuna como ausência de norma; confundir subsidiariedade com supletividade; imaginar que autonomia elimina o CPC; decorar princípios sem entender seus efeitos; aplicar regra civil sem compatibilidade/adaptação.

1. Conceito de Direito Processual do Trabalho

A F01 afirma que a doutrina não uniformizou um único conceito. A divergência decorre principalmente da forma como cada autor compreende o objeto e a finalidade do ramo.

Bezerra Leite

Visão ampla: sistema de valores, princípios, regras e instituições próprias voltado à concretização de direitos sociais fundamentais dos trabalhadores, à pacificação justa dos conflitos e à disciplina da Justiça do Trabalho.

Sérgio Pinto Martins

Visão mais instrumental: conjunto de princípios, regras e instituições destinado a regular a atividade jurisdicional na solução dos dissídios relacionados às relações de trabalho.

CONCEITO-CHAVE

Para concurso, importa reconhecer que o Processo do Trabalho disciplina a atividade jurisdicional trabalhista e possui princípios, regras e instituições próprios.

2. Autonomia

A F01 registra como majoritária a tese da autonomia. Para explicar a controvérsia, contrapõe teoria monista e teoria dualista.

Teoria	Ideia central	Leitura da fonte
Monista	Direito Processual uno, com pequenas adaptações.	Apresentada como antiga/ultrapassada.
Dualista	Processo do Trabalho autônomo, com normas e princípios próprios.	Construção acolhida pela F01.

- Legislação processual própria, sobretudo CLT e leis esparsas referidas na fonte.
- Princípios próprios ou com significado específico no processo trabalhista.
- A CLT admite o direito processual comum de forma subsidiária.
- O CPC de 2015 disciplina sua incidência nos processos trabalhistas.

LEI SECA INTEGRADA

Regra: autonomia não significa isolamento.

Fundamentos indicados: art. 769 da CLT + art. 15 do CPC.

Efeito: o CPC pode atuar de forma subsidiária/supletiva, sem substituir automaticamente a CLT.

3. Fontes

A F01 trabalha a distinção entre fontes materiais e formais, ressaltando que nem todos os autores usam exatamente a mesma classificação.

3.1 Fontes materiais

Fatos sociais, políticos, econômicos, culturais, éticos e morais de determinado contexto histórico que influenciam a produção ou interpretação normativa.

3.2 Fontes formais

- **Diretas:** Constituição, leis, atos normativos, súmula vinculante do STF e costumes lícitos.
- **Indiretas:** doutrina e jurisprudência.
- **De explicitação:** analogia, equidade, direito comparado, costumes e princípios gerais do direito.

3.3 CPC como fonte

Subsidiária

Na explicação da F01/F08, surge diante de lacuna e depende de compatibilidade.

Supletiva / suplementar

Pode reforçar disciplina trabalhista existente considerada insuficiente, desde que compatível.

PEGADINHA

A fonte adverte que “complementar” não deve ser usado automaticamente como sinônimo técnico de “suplementar”.

4. Interpretação

Interpretar é determinar conteúdo, sentido e alcance de uma norma. É etapa anterior à aplicação.

Gramatical/literal

Parte da literalidade das palavras e construções frasais.

Lógico

Confronta normas e consequências segundo coerência racional.

Histórico

Considera causas históricas que explicam a criação da norma.

Sistemático

Integra a norma ao conjunto do ordenamento para evitar antinomias.

Teleológico/sociológico

Busca a finalidade social visada pela norma.

Critérios do método sistemático

- **Especialidade:** norma especial prevalece sobre geral.
- **Hierarquia:** norma superior prevalece sobre inferior, com observações próprias da fonte no campo trabalhista.
- **Cronologia:** norma posterior de igual ou superior espécie pode revogar a anterior incompatível.

Efeitos da interpretação

- **Ampliativo/extensivo:** alcance maior que a literalidade.
- **Restritivo:** alcance menor.
- **Estático:** alcance coincide com o texto.

NÃO CONFUNDA

Método = caminho usado para interpretar. **Efeito** = resultado da interpretação sobre o alcance da norma.

5. Integração

A integração atua quando o sistema precisa de um elemento adicional para oferecer solução ao caso. A F01 relaciona o tema à vedação do non liquet.

Ferramentas integrativas

- Analogia
- Usos e costumes
- Princípios gerais do direito
- Jurisprudência
- Equidade
- Direito comparado

Tipos de lacuna

Normativa

Não existe norma para o caso.

Ontológica

Existe norma, mas a fonte a considera envelhecida ou inadequada à realidade atual.

Axiológica

Existe norma, mas sua aplicação é considerada injusta na construção da fonte.

NÃO CONFUNDA

Interpretar = descobrir sentido e alcance. Integrar = preencher/completar o sistema diante de lacuna.

6. Eficácia da norma processual trabalhista

6.1 Eficácia no tempo

A F01 trabalha a teoria do isolamento dos atos processuais: cada ato observa a legislação vigente no momento de sua prática. A lei processual nova tem aplicação imediata aos processos em curso, mas respeita atos já praticados e situações consolidadas.

Fundamentos indicados na fonte

Arts. 912 e 915 da CLT; art. 14 do CPC; art. 1.046 do CPC; referência à IN 41 do TST e ao art. 5º, XXXVI, da CF.

6.2 Eficácia no espaço

A F01 utiliza o art. 763 da CLT para sustentar que as normas processuais trabalhistas regem o processo em todo o território nacional, em conexão com a competência legislativa privativa da União sobre direito processual.

7. Princípios aplicáveis

Três funções

Interpretativa: orienta a interpretação.

Integrativa: auxilia a suprir lacunas.

Normativa: traduz preceito que deve ser observado no processo.

7.1 Princípios comuns

Inércia / demanda

O processo começa por iniciativa da parte; o juiz não conhece de ofício questões que dependem de provocação, salvo autorização legal.

Impulso oficial

Após iniciado, o processo deve ser impulsionado pelo juiz, salvo hipóteses legais específicas.

Instrumentalidade das formas

A forma não gera nulidade se a finalidade for atingida, dentro dos limites legais.

Impugnação especificada

A defesa deve enfrentar precisamente as alegações de fato, ressalvadas exceções legais.

Eventualidade

A parte deve concentrar, no momento processual próprio, toda a matéria defensiva.

Economia processual

Busca máxima atividade jurisdicional com mínimo de atos, evitando retrabalho.

Imediação

Contato pessoal e direto do juiz com partes e produção da prova.

Primazia da decisão de mérito

Vícios sanáveis devem ser corrigidos quando possível antes da extinção sem mérito.

Cooperação

Os sujeitos do processo devem colaborar para decisão justa, efetiva e em tempo razoável.

Identidade física do juiz

A F01 faz leitura específica sobre sua não subsistência em primeiro grau após o CPC/2015 e sua manifestação em tribunais; ponto marcado para verificação futura.

Persuasão racional

Liberdade de apreciação da prova com dever de motivação.

Boa-fé

Todos devem atuar de forma leal; a fonte relaciona o tema à litigância de má-fé e à interpretação contextual de pedidos e decisões.

7.2 Princípios específicos

Oralidade

Valorização do diálogo e da prática oral de certos atos; pode ser mitigada na prática.

Concentração dos atos

Busca concentração dos atos, especialmente em audiência; a fonte reconhece mitigação no procedimento ordinário.

Proteção processual

Compensação de desigualdades materiais por mecanismos processuais, sem suprimir faculdades processuais da parte contrária.

Busca da verdade real

Ampla liberdade na condução do processo para esclarecimento dos fatos.

Indisponibilidade

A fonte relaciona o princípio ao caráter de ordem pública das normas processuais trabalhistas; negócio jurídico processual é ponto de divergência futura.

Simplicidade

Evita formalismo excessivo; não significa ausência de forma obrigatória.

Celeridade

Busca andamento rápido das causas; a F01 relaciona o tema ao art. 765 da CLT e à OJ 310.

Conciliação

A conciliação possui intensidade especial no Processo do Trabalho; a fonte registra divergência jurisprudencial sobre o número mínimo de propostas.

Normatização coletiva

A Justiça do Trabalho pode criar normas em dissídio coletivo de natureza econômica, nos limites apontados pela fonte.

Transcendência / prejuízo

Não há nulidade sem manifesto prejuízo; art. 794 da CLT.

Jus postulandi

Partes podem atuar sem advogado dentro dos limites tratados pela F01; a Súmula 425 é ponto de atenção.

Irrecorribilidade imediata das interlocutórias

Regra geral: não cabe recurso imediato; a fonte apresenta exceções da Súmula 214 do TST.

NÃO CONFUNDA

Impugnação especificada = conteúdo da defesa. **Eventualidade** = momento em que a defesa deve ser concentrada.

8. CPC × Processo do Trabalho

Este ponto combina F01 e F08 apenas no recorte transversal necessário ao M1.

FLUXO

Regra civil → há omissão ou insuficiência? → há compatibilidade? → precisa adaptação? → incidência no Processo do Trabalho.

8.1 Aplicação subsidiária

A F08 parte do art. 769 da CLT: nos casos omissos, o direito processual comum atua como fonte subsidiária, desde que compatível com as normas próprias do Processo do Trabalho.

8.2 Aplicação supletiva

A F08 associa o art. 15 do CPC à aplicação supletiva/suplementar. Na construção da obra, a regra civil pode reforçar disciplina trabalhista existente considerada insuficiente, desde que compatível.

8.3 Compatibilidade

Não basta constatar lacuna. A norma civil precisa ser compatível com os princípios e a estrutura trabalhista.

8.4 Adaptação

Certas regras civis não podem ser transplantadas literalmente. A F08 admite adaptação à lógica institucional do Processo do Trabalho.

Art. 1º da IN 39 — leitura da fonte

A F08 usa o dispositivo como síntese da aplicação subsidiária e supletiva do CPC em caso de omissão e compatibilidade, relacionando-o aos arts. 769 e 889 da CLT e ao art. 15 do CPC.

Revisão de 5 minutos

- Autonomia: ramo próprio, mas com diálogo com o CPC.
- Fontes: materiais e formais; estas podem ser diretas, indiretas e de explicitação.
- Interpretação: 5 métodos; efeitos ampliativo, restritivo e estático.
- Integração: analogia, costumes, princípios, jurisprudência, equidade e direito comparado.
- Lacunas: normativa, ontológica e axiológica.
- Eficácia temporal: isolamento dos atos processuais; espacial: território nacional.

- Princípios: funções interpretativa, integrativa e normativa.
- CPC: subsidiariedade/supletividade condicionadas à compatibilidade e, quando necessário, adaptação.

O que decorar

- Dualismo/autonomia.
- Art. 769 da CLT e art. 15 do CPC no diálogo com o processo comum.
- 5 métodos de interpretação.
- 3 efeitos da interpretação.
- 3 tipos de lacuna.
- Teoria do isolamento dos atos processuais.
- 3 funções dos princípios.
- Transcendência/prejuízo: nulidade exige prejuízo.
- Impugnação especificada ≠ eventualidade.
- Regra de irrecorribilidade imediata + exceções da fonte.

Pegadinhas

- Usar o CPC não elimina autonomia.
- Subsidiária ≠ supletiva.
- Complementar ≠ sinônimo técnico automático de supletiva.
- Interpretação ≠ integração.
- Lacuna não é só ausência de norma.
- Lei processual nova não vale apenas para processos novos.
- Simplicidade não significa ausência de forma.
- Omissão da CLT, sozinha, não basta para aplicar CPC: é preciso compatibilidade.

10 QUESTÕES

1. Segundo a F01, a teoria adotada para explicar a autonomia do Processo do Trabalho é:

- A) monista.
- B) dualista.
- C) unitarista material.
- D) tricotômica.
- E) institucionalista.

2. Fonte material é:

- A) a Constituição.
- B) uma súmula vinculante.
- C) um fato social, político ou econômico que influencia a criação/interpretação normativa.
- D) a jurisprudência.
- E) um regimento interno.

3. Qual método de interpretação busca a finalidade da norma?

- A) Literal.
- B) Histórico.
- C) Teleológico/sociológico.
- D) Cronológico.
- E) Analógico.

4. O efeito restritivo da interpretação ocorre quando:

- A) o alcance supera a literalidade.
- B) o alcance é menor que o texto sugere.
- C) o alcance coincide com o texto.
- D) há lacuna normativa.
- E) há uso de analogia.

5. Lacuna axiológica, na construção da fonte, é aquela em que:

- A) não há norma.
- B) há norma, mas ela está materialmente revogada.
- C) há norma, mas sua aplicação é considerada injusta.
- D) há conflito de competência.
- E) há ausência de jurisprudência.

6. A teoria do isolamento dos atos processuais significa que:

- A) todo processo segue para sempre a lei vigente no ajuizamento.
- B) cada ato processual observa a lei vigente no momento de sua prática, preservando atos já realizados.
- C) lei nova nunca se aplica a processos em curso.
- D) só recursos seguem a lei antiga.
- E) a coisa julgada pode ser desfeita pela lei nova.

7. Impugnação especificada e eventualidade distinguem-se porque:

- A) a primeira trata do conteúdo da defesa; a segunda, do momento de concentrá-la.
- B) a primeira é princípio trabalhista e a segunda não existe no processo civil.
- C) são sinônimos.
- D) a primeira trata de recursos e a segunda de provas.
- E) a primeira vale apenas ao reclamante.

8. O princípio da transcendência/prejuízo indica que:

- A) qualquer irregularidade gera nulidade.
- B) nulidade só é declarada se houver manifesto prejuízo.
- C) toda nulidade é absoluta.
- D) prejuízo é irrelevante.
- E) só o TST pode reconhecer nulidade.

9. Segundo F01/F08, a aplicação subsidiária do CPC exige:

- A) apenas norma civil mais recente.
- B) omissão e compatibilidade com normas e princípios trabalhistas.
- C) apenas decisão do TST.
- D) processo em segundo grau.
- E) ausência de CLT.

10. A aplicação supletiva, na construção da fonte, ocorre quando:

- A) há necessariamente ausência total de norma trabalhista.
- B) o CPC substitui a CLT.
- C) a regra civil reforça disciplina trabalhista existente considerada insuficiente, se compatível.
- D) não existe qualquer filtro de compatibilidade.
- E) há somente lacuna normativa.

GABARITO

1-B · 2-C · 3-C · 4-B · 5-C · 6-B · 7-A · 8-B · 9-B · 10-C

Lacunas e verificações futuras

- Código Gran das fontes: não identificado/validado internamente.
- Terminologia “subsidiária × supletiva/suplementar × complementar” na F08 possui inconsistência interna já registrada.
- Identidade física do juiz: explicação da F01 baseada em doutrina/jurisprudência de 2022; requer verificação futura antes de integração final.
- Conciliação: a própria F01 registra divergência jurisprudencial sobre número mínimo de propostas.
- Negócio jurídico processual, Súmula 425/jus postulandi, OJ 310 e jurisprudências citadas: manter como pontos de verificação futura.